

공인회계사윤리기준 2024년 12월 19일 개정

'네트워크 회계법인(Network Firm)'의 정의 개정 개요

네트워크 회계법인의 정의 개정 개요

목차

문단번호

I. 개요	1-3
II. 개정 배경	4-8
III. 주요 개정 내용	9-11
IV. 시행일과 경과규정	12-14

I. 개요

1. 한국공인회계사회 윤리기준위원회(위원장: 손성규, 이하 '기준위원회')는 2024년 12월 19일 '공인회계사윤리기준'(이하 '윤리기준')의 개정을 의결하였다.
2. 기준위원회는 윤리기준 개정을 위해 2024년 11월 7일에 개정 공개초안(2024년 10월 31일 의결)을 공표하고 2024년 12월 9일까지 이해관계자의 의견을 조회하였다.
3. 이 개정 개요는 '공인회계사윤리기준'의 개정 배경과 주요 개정 내용을 설명한다.

II. 개정 배경

4. 이번 윤리기준 개정은 국제윤리기준위원회(IESBA)가 제정한 국제윤리기준 제 4A 부(Part 4A)의 '네트워크 회계법인(Network Firms)' 섹션을 반영하는 것을 목적으로 한다.
5. 국제윤리기준위원회는 2006년 국제윤리기준 중 '네트워크'의 정의를 개정하여 통제와 소유 또는 경영의 통일성 외에도 이익과 비용 공유, 품질관리정책 및 절차 공유, 브랜드 명칭 공유, 전문자원 공유 등 다양한 측면을 고려하여 네트워크 및 네트워크 회계법인을 식별하고 감사의뢰인에 대해 독립성을 유지하도록 하였다.
6. 그런데 우리나라의 윤리기준은 이러한 개정 내용을 반영하지 않아 여전히 '통제와 소유 또는 경영의 통일성에 있어 당해 회계법인이 그 회계법인의 일부라고 판단할 수 있는 회계법인이나 경제적 실체'만을 네트워크 회계법인으로 정의하였다.
7. 따라서 회계법인과 별개의 법인으로 운영되는 컨설팅 법인 등이 국제윤리기준에 따르면 네트워크 회계법인에 해당될 수 있으나, 국내 윤리기준을 적용하는 경우 운영 형태에 따라 네트워크 회계법인에 해당되지 않을 수 있었다. 또한 윤리기준의 '네트워크'의 정의는 국제기준을 반영하고 있는 회계감사기준 및 품질관리기준과 일치하지 않아 네트워크 회계법인의 판단에 실무적 불일치가 발생할 수 있었다.
8. 이에 따라 기준위원회는 윤리기준의 국제적 정합성을 높이고 실무적 불일치를 해소하고자 국제윤리기준 제 4A 부(Part 4A)의 '네트워크 회계법인(Network Firms)' 섹션을 반영하여 윤리기준을 개정하기로 결정하였다.

III. 주요 개정 내용

9. 윤리기준 중 '290 독립성 - 인증업무'에 '네트워크 회계법인' 섹션을 신설하였으며, 용어의 정의 중 '네트워크'의 정의를 신설하고 '네트워크 회계법인'의 정의를 개정하였다.

10. 개정된 윤리기준의 주요 내용은 다음과 같다.

구분	주요 내용
독립성 요구사항	• 네트워크 회계법인은 독립성 규정에 따라 네트워크에 소속된 다른 회계법인의 감사의뢰인에 대해 독립성을 유지해야 함. • 독립성 요구사항은 네트워크 회계법인의 정의를 충족하는 모든 경제적 실체(컨설팅법인 또는 법무법인 포함)에게 적용함. • 회계법인은 전문가적 판단을 발휘하고 제3자의 관점을 고려하여 회계법인 및 경제적 실체로 구성된 대규모 조직이 네트워크를 구성하는지 여부를 결정해야 함.
네트워크의 정의(요건)	회계법인 및 기타 경제적 실체로 구성된 대규모 조직이 협력을 목적으로 하고 다음 조건 중 하나 이상을 충족한다면 회계법인은 네트워크가 존재한다고 결론 내려야 함. • 대규모 조직에 속해 있는 경제적 실체들 간의 이익공유 및 비용분담을 분명한 목적으로 함. • 대규모 조직에 속해 있는 경제적 실체들이 공동의 소유와 통제 또는 경영을 공유함. • 대규모 조직에 속해 있는 경제적 실체들이 공통의 품질관리정책 및 절차를 공유함. • 대규모 조직에 속해 있는 경제적 실체들이 공통의 사업전략을 공유함. • 대규모 조직에 속해 있는 경제적 실체들이 공통의 브랜드명칭을 공유함. • 대규모 조직에 속해 있는 경제적 실체들이 전문 자원 중 상당 부분을 공유함.
용어의 정의	• 네트워크: 다음 사항을 모두 충족하는 대규모 조직 (1) 협력을 목적으로 함.

	(2) 이익공유 및 비용분담을 분명한 목적으로 하거나, 공동의 소유와 통제 또는 경영, 공통의 품질관리정책과 절차, 공통의 사업전략, 공통의 브랜드명칭 사용 또는 전문 자원의 상당 부분을 공유함. • 네트워크 회계법인: 네트워크에 속하는 회계법인이나 경제적 실체.
--	--

11. 현행 공인회계사윤리기준과의 차이: 현행 공인회계사윤리기준은 네트워크의 요건으로서 통제와 소유 또는 경영의 통일성만을 고려하는 반면 개정 윤리기준은 다양한 측면을 고려하여 네트워크 회계법인을 식별하도록 요구하는 차이가 있다. 또한 개정 윤리기준은 실무에서 회계법인이 네트워크를 잘 식별할 수 있도록 상세한 판단 지침을 추가로 제공한다.

IV. 시행일과 경과규정

12. 기준위원회는 이번 윤리기준 개정은 국제윤리기준과 동일한 기준에 따라 네트워크를 식별하도록 하여 실무적 불일치를 해소하는데 목적이 있으므로 신속한 시행이 필요하다고 판단하고, 2025 년 1 월 1 일부터 개정 윤리기준을 시행하기로 결정하였다.
13. 다만, 종전 기준에 따르면 컨설팅 법인 등이 네트워크 회계법인에 해당되지 않지만 개정 윤리기준에 따르면 네트워크 회계법인에 해당되는 경우, 해당 네트워크 회계법인이 인증의뢰인과 맺고 있는 관계를 해소하는 데에는 상당한 시간이 소요될 수 있는 점을 고려하여 부칙에 경과규정을 마련하기로 결정하였다.
14. 그리고 개정 공개초안에 대한 의견수렴 결과를 고려하여, 기준위원회는 공개초안에 제시된 경과규정을 완화하기로 하였다. 기준위원회가 최종 결정한 경과규정은 다음과 같다.

구분	해소/유예기간
재무적 이해관계	네트워크 회계법인 및 소속 구성원이 인증의뢰인에 대하여 2025 년 1 월 1 일 현재 이 윤리기준에서 금지하는 재무적 이해관계를 가지고 있는 경우 해당 재무적 이해관계를 2025 년 12 월 31 일까지 해소하여야 함.
임직원 근무 등 고용관계	네트워크 회계법인 및 소속 구성원이 2025 년 1 월 1 일 현재 인증의뢰인의 임원직을 수행하는 등 이 윤리기준에서 금지하는

	고용관계를 가지고 있는 경우 해당 고용관계를 2025 년 12 월 31 일까지 해소하여야 함. 다만, 사외이사 등 고용관계 해소에 주주총회 의결 등 필수적인 절차가 요구되는 상황에서 불가피 하게 2025 년 12 월 31 일까지 고용관계를 해소하지 못한 경우 가장 빠른 시일 내에 이를 해소하여야 함.
비인증업무 제공	네트워크 회계법인이 2025 년 1 월 1 일 현재 인증의뢰인에게 이 윤리기준에서 금지하는 비인증업무를 제공하는 경우에는 해당 비인증업무의 종료시까지 종전 기준을 적용할 수 있음.